

云南马龙产业集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

公司第五届董事会第二会议根据 2010 年 2 月 3 日的通知要求于 2009 年 2 月 8 日在昆明市人民中路 35 号阳光 A 版大厦三楼公司董事会会议室召开，应出席会议的董事为 9 人，董事周春梅女士因公出差在外未能出席会议，授权委托董事杨杰先生代为行使表决权，实际出席本次会议代表有表决权的董事及授权代表人为 9 名；公司部份监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长杨授诚先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，审议如下议案：

一、关于《公司 2009 年度总经理工作报告》的议案

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

二、关于《公司 2009 年度董事会工作报告》的议案

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

三、关于对控股子公司昆明马龙化工有限公司长期股权投资全额计提减值准备的议案

公司控股子公司昆明马龙化工有限公司由于受外部经济环境影响，连续两年出现亏损，净资产由 2008 年末的-1215.16 万元下降到 2009 年末的-9347.10 万元。鉴于昆明马龙化工有限公司预期经营明显改善的可能性较小，减值迹象进一步显现，根据谨慎性原则，拟对昆明马龙化工有限公司的 2700 万元长期股权投资全额计提减值准备。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

四、关于《公司 2009 年度财务决算报告》的议案

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

五、关于《公司 2009 年度利润分配预案》的议案

经中瑞岳华会计师事务所审计，2009 年公司实现净利润 -280,554,370.25 元，导致未分配利润为 -420,072,239.75 元，依照《公司法》和《公司章程》规定，本报告期内拟决定不进行现金分红。

同时报告期内也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事认为：由于公司2009年亏损，本报告期初未分配利润为-139,517,869.50元，导致可供分配利润为-420,072,239.75 元，根据《公司法》、《公司章程》等关于利润分配的规定、该利润分配预案合法有效；不存在损害公司中小股东利益的行为。本人同意该项利润分配预案。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

六、关于《公司 2009 年年度审计报告被会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见所涉及事项的专项说明》的议案

公司董事会认为，中瑞岳华会计师事务所对公司 2009 年年度审计报告出具的带强调事项段的无保留意见真实的反映了公司的财务状况、充分揭示了公司目前所面临的生产经营风险。公司正在进行重大资产重组，预期将有效解决持续经营的不确定性问题，公司将在推进重大资产重组的同时，从财务和经营上采取相关措施，提高公司的持续经营能力。

独立董事认为：董事会制定提高公司持续经营能力的措施是具体的、可行的，希望公司经营管理层在 2010 年度严格按照董事会提出的应对措施进行生产经营，积极化解公司财务风险。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

七、关于《公司 2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》的议案

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

八、关于《公司 2010 年度经营计划》的议案

2010 年度，公司管理层拟实现销售收入15.5 亿元，主营产品生产量分别计划为：黄磷生产6.8 万吨、三聚磷酸钠5万吨、磷酸4.3万吨。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

九、关于《公司 2010 年度财务预算》的议案

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

十、关于《公司 2010 年度日常关联交易相关事宜》的议案

具体内容详见2010 年2 月10 日公告在《中国证券报》和上海证券交易所

(www. sse. com. cn) 上的《公司关于2009 年度日常关联交易公告》。

该议案以 3 票同意，6 票回避表决，0 票反对，0 票弃权通过。

十一、关于聘任公司 2010 年度审计机构的议案

根据公司实际情况，以及公司 2010 年公司审计工作的需要，经公司董事会审计委员会提议、决定聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2010 年审计机构。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

十二、关于公司向中国银行云南省分行申请 1 亿元人民币授信额度的议案

公司向中国银行云南省分行的 1 亿元人民币授信额度已于 2009 年 12 月 1 日到期。为维持适度的信贷规模，保证公司生产经营所需资金，公司继续向中国银行云南省分行申请 1 亿元的人民币授信额度。

同时根据公司《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》规定，因该笔借款发生前，公司资产负债率已超过 70%，根据该规定，该议案尚需提交公司股东大会审议表决，股东大会召开时间另行通知。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

十三、关于向云天化集团有限责任公司申请 1 亿元流动资金委托贷款的议案

云天化集团有限责任公司于 2009 年 1 月 6 日向公司提供 1 亿元一年期短期融资债券资金已到期归还。为给公司营造一个稳定的经营环境，维持适度的信贷规模，拟向云天化集团有限责任公司申请 1 亿元流动资金委托贷款，贷款利率按银行同期贷款利率执行。

根据《上海证券交易所上市规则》10.1.3 条规定, 该项交易为关联交易, 依《上海证券交易所股票上市规则》第 10.2.1 条的规定：经云天化集团有限责任公司推荐选举产生的六名董事杨授诚先生、束荣桂先生、廖晓君女士，杨 杰先生，张 峻先生、周春梅女士回避了该项议案的表决。

公司独立董事对该项关联交易事前进行了认可，同意将该项关联交易提交公司董事会审议；并发表了如下独立意见：认为本项关联交易表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》关于关联交易表决的规定、合法有效；该关联交易事项实施后有利于解决公司目前面临的流动资金紧张的局

面、缓解公司资金压力，能维持公司的正常生产经营活动的开展。此项关联交易价格按银行同期贷款利率支付公平、合理，交易合同没有损害中小股东和非关联股东的利益，符合公司全体股东的利益。独立董事均同意该项关联交易。

同时根据公司《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》规定，因该笔借款发生前，公司资产负债率已超过 70%，根据该规定，该议案尚需提交公司股东大会审议表决，股东大会召开时间另行通知。

该议案以 3 票同意，6 票回避表决，0 票反对，0 票弃权通过。

十四、关于召开公司 2009 年年度股东大会的议案

公司拟定于 2010 年 6 月 30 日前召开 2009 年年度股东大会，具体时间另行通知，审议如下议案：

- (1) 审议《公司 2009 年度董事会报告》的议案
 - (2) 审议《公司 2009 年度财务决算报告》的议案
 - (3) 审议《公司 2009 年度利润分配预案》的议案
 - (4) 审议《公司 2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》的议案
 - (5) 审议《公司 2010 年度财务预算》的议案
 - (6) 审议《公司 2009 年度监事会报告》的议案
 - (7) 审议《公司 2010 年度日常关联交易相关事宜》的议案
 - (8) 审议《续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2010 年度审计机构》的议案
 - (9)、关于公司向中国银行云南省分行申请 1 亿元人民币授信额度的议案
 - (10)、关于向云天化集团有限责任公司申请 1 亿元流动资金委托贷款的议案
- 该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

云南马龙产业集团股份有限公司

董 事 会

二 0 一 0 年二月十日